

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2103/2532

บริษัทกัลฟ์ เอ็กซ์เพรส ทราเวลสปอर्टส
เอนเตอร์พไรส จำกัด

โจทก์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์ร่วม

บริษัทกัลฟ์ เอเวียชั่น จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 196, มาตรา 208, มาตรา 320, มาตรา 686

โจทก์เป็นตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบินของจำเลย จำเลยได้กำหนดราคาตัวโดยสารในเส้นทางกรุงเทพมหานคร - ฮองกง เป็นเงินเหรียญสหรัฐ เมื่อโจทก์รับเงินค่าขายเป็นเงินบาท จึงต้องคิดในอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196 วรรคสอง

โจทก์ร่วมได้ออกหนังสือคำประกันความรับผิดชอบของโจทก์ในการเป็นตัวแทนให้แก่จำเลย เมื่อโจทก์ชำระหนี้ให้แก่จำเลยเพียงบางส่วน จำเลยจึงมีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ และมีสิทธิเรียกร้องบังคับเอาากับโจทก์ร่วมตามพันธะแห่งสัญญาคำประกันที่มีต่อจำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนหนังสือคำประกันของโจทก์ร่วมสัญญาตัวแทนขายทั่วไป และหนังสือขยายอายุการคำประกันดังกล่าวให้แก่โจทก์ โดยให้จำเลยรับเงิน ๑๖๒,๐๙๘.๐๘ บาทไปจากโจทก์

ภายหลังโจทก์ยื่นฟ้องแล้ว โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้หมายเรียกธนาคารกสิกรไทย จำกัด เข้ามาเป็นคู่ความในคดี ศาลชั้นต้นอนุญาตและหมายเรียกให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด เข้ามาเป็นโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมให้การว่า พร้อมที่จะชำระเงินให้จำเลย แต่ไม่เกินความรับผิดชอบหนังสือค้ำประกัน

จำเลยให้การว่า จำเลยมีสิทธิปฏิเสธการชำระหนี้บางส่วน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยรับเงินชำระหนี้จำนวน ๑๖๒,๐๙๘.๐๘ บาท ไปจากโจทก์ และคืนหนังสือค้ำประกันและหนังสือขยายอายุการค้ำประกันตามฟ้องให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงที่ทั้งสองฝ่ายแถลงรับกันประกอบพยานเอกสารฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบินและเป็นตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบินของบริษัทจำเลย ตามสัญญาตัวแทนลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ ปรากฏตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้อง จำเลยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดในประเทศบาร์เรนมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยประกอบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ ในการนี้ธนาคารโจทก์ร่วมได้ออกหนังสือค้ำประกันความรับผิดชอบของโจทก์ในการเป็นตัวแทนให้แก่จำเลยไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อมาโจทก์

จำเลยได้ตกลงเลิกสัญญากันเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๖ คดีมีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับเงินค่าตัวโดยสารเครื่องบินที่ยังต้องส่งคืนให้แก่จำเลยเฉพาะเส้นทางระหว่างกรุงเทพ-ฮ่องกง สำหรับเดือนกันยายน ๒๕๒๔ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๒๕ ซึ่งโจทก์อ้างว่ายังค้างชำระอยู่จำนวน ๑๖๒,๐๙๘.๐๘ บาท แต่จำเลยโต้แย้งว่า ยังค้างชำระอยู่จำนวน ๑,๒๖๕,๘๘๕.๐๘ บาทจำนวนที่แตกต่างกันดังกล่าวเนื่องจากโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยกำหนดให้โจทก์ขายตัวโดยสารโดยคิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐเท่ากับ ๒๐.๔๕ บาท อันเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่จำเลยกำหนด แต่จำเลยต่อสู้ว่าจำเลยกำหนดราคาตัวโดยสารเป็นเงินเหรียญสหรัฐเมื่อโจทก์รับชำระราคาเป็นเงินบาทไทยจึงต้องคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นอยู่ขณะนั้น ซึ่งมีอัตรา ๑ เหรียญสหรัฐเท่ากับ ๒๓ บาท อันเป็นเหตุให้จำเลยไม่ยอมรับชำระเงินจำนวนที่โจทก์ส่งคืนมาและใช้สิทธิบังคับธนาคารโจทก์ร่วมให้รับผิดชอบพันธะแห่งสัญญาค้ำประกันที่มีต่อจำเลย ปัญหาจึงมีว่าโจทก์ได้ขายตัวโดยสารตามอัตราเงินเหรียญสหรัฐเป็นเงินบาทไทยตามที่จำเลยกำหนดดังข้อกล่าวอ้างตามฟ้อง หรือจำเลยเพียงแต่กำหนดราคาตัวโดยสารเป็นเงินเหรียญสหรัฐดังที่จำเลยให้การต่อสู้ พิเคราะห์แล้วในประเด็นพิพาทดังกล่าวปรากฏตามเอกสารโต้ตอบที่โจทก์จำเลยรับกันตามเอกสารหมายเลข จ.๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๔ ที่จำเลยมีถึงโจทก์ในฐานะตัวแทนขายว่าจำเลยได้แจ้งกำหนดราคาตัวโดยสารเครื่องบินเป็นเงินเหรียญสหรัฐทั้งหมด เฉพาะเส้นทางกรุงเทพมหานคร-ฮ่องกง ได้กำหนดไว้ในราคา ๘๕ เหรียญสหรัฐ เอกสารฉบับดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในระยะนั้นเป็นหลักฐานแสดงว่าจำเลยได้กำหนดราคาตัวโดยสารให้โจทก์ขายเป็นเงินเหรียญสหรัฐโดยมิได้เทียบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทยไว้ อันเป็นข้อสนับสนุนข้อต่อสู้ตามคำให้การจำเลยที่ว่า จำเลยเพียงแต่กำหนดราคาตัวโดยสารสายกรุงเทพมหานคร-ฮ่องกง เป็นเงินเหรียญสหรัฐโดยมิได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทย ซึ่งก็เป็นการสอดคล้องกับเหตุผลที่ว่าเมื่อโจทก์รับชำระค่าตัวโดยสารเป็นเงินบาทก็น่าจะเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยนตาม

ทางการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นมิฉะนั้นก็ย่อมไม่ตรงตามมูลค่าของเงินเหรียญสหรัฐที่
จำเลยได้กำหนดเป็นราคาขายไว้หากโจทก์ยังคงเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยนเก่าอัน
ผิดจากความเป็นจริงในขณะนั้นและโดยเหตุที่โจทก์ได้จำหน่ายตัวโดยสารสาย
กรุงเทพมหานคร-ฮ่องกง ทั้งเที่ยวเดียวและไปกลับโดยยังคงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิม
ก่อนการลดค่าเงินบาท การที่โจทก์ได้ส่งยอดการขายประจำเดือนให้จำเลยทราบ ผู้
จัดการฝ่ายรายได้จำเลยจึงได้ส่งใบเรียกเก็บเงินเพิ่มจากโจทก์ตามที่ปรากฏใน
เอกสารหมายเลข จ.๕, จ.๖ และเมื่อพิจารณาถึงจดหมายโต้ตอบลงวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๒๕ ที่โจทก์มีถึงจำเลยเมื่อถูกเรียกให้ชำระค่าขายเพิ่มดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข
จ.๗ โจทก์ก็ยังได้กล่าวในทำนองยอมรับความถูกต้องที่จำเลยส่งใบเรียกเก็บค่าขาย
เพิ่มจากที่ขาดไป หากแต่ได้อ้างเหตุความสับสนที่เกิดขึ้นจากการขายมารวม ทั้งอ้าง
ว่าได้รับอนุมัติจากการติดต่อทางโทรศัพท์ถึงจำเลยโดยไม่ปรากฏหลักฐานข้อตกลง
จากจำเลยแต่อย่างใด ทั้งข้ออ้างว่าได้รับอนุมัติให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิมก็กลับขัด
แย้งกับบันทึกโต้ตอบของจำเลยลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๕ ที่มีถึงโจทก์ตาม
เอกสารหมายเลข จ.๔ ซึ่งจำเลยได้ให้ความถึงบันทึกของโจทก์ที่มีถึงจำเลยลงวันที่ ๒
กันยายน ๒๕๒๔ เกี่ยวกับการที่โจทก์ยังคงใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดิม ๑ เหรียญสหรัฐ
เท่ากับ ๒๐.๔๕ บาท ว่าจำเลยยังมิได้รับอนุมัติจากสำนักงานใหญ่ของจำเลยในเรื่องนี้
อันทำให้จำเลยต้องมีบันทึกฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๔ สั่งให้ตัวแทนฝ่ายขายใช้
อัตราแลกเปลี่ยนใหม่ และในบันทึกดังกล่าว ผู้จัดการจำเลยยังได้พิจารณาถึงความ
เสียเปรียบในการขายตัวโดยสารฮ่องกง และได้เสนอแนะให้ขายในราคาสุทธิ ๗๓
เหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ ๑,๖๔๐ บาท พยานหลักฐานที่โจทก์ส่งอ้างเป็นพยาน
นอกจากไม่ปรากฏว่าจำเลยได้อนุมัติให้โจทก์รับเงินค่าขายตัวโดยสารเป็นเงินบาท
โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนเดิมก่อนการลดค่าเงินบาทตามที่โจทก์กล่าวอ้างแล้ว ยังกลับ
แสดงว่าจำเลยได้กำหนดราคาขายตัวโดยสารสารกรุงเทพมหานคร-ฮ่องกงเป็นเงิน
เหรียญสหรัฐค่าแถมรับข้อเท็จจริงของจำเลยที่ว่าเดิมจำเลยแจ้งอัตราค่าตัวโดยสาร

เป็นเงินเหรียญสหรัฐโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐเท่ากับ ๒๐.๔๕ บาท จึงมีเหตุผลรับฟังตามที่จำเลยฎีกาโต้แย้งว่ามีความหมายเพียงว่าอัตราแลกเปลี่ยนในครั้งเดิมมีมูลค่าเท่ากับ ๒๐.๔๕ บาทเท่านั้นมิได้เป็นการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทให้โจทก์รับเป็นเงินค่าขายตัวโดยสารตามที่โจทก์กล่าวอ้างตามฟ้องเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้กำหนดราคาตัวโดยสารในเส้นทางกรุงเทพมหานคร-ฮ่องกงเป็นเงินเหรียญสหรัฐ เมื่อโจทก์รับเงินค่าขายเป็นเงินบาทจึงต้องคิดในอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ซึ่งมีอัตรา ๑ เหรียญสหรัฐเท่ากับ ๒๓ บาท ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๖ วรรคสองดังนั้น หินค่าขายตัวเครื่องบินที่โจทก์ต้องชำระแก่จำเลยจึงเป็นเงิน ๑,๒๖๕,๘๘๕.๐๘ บาท ตามที่โจทก์ได้แถลงรับไว้แล้วเมื่อโจทก์ชำระหนี้ให้แก่จำเลยเพียงบางส่วน จำเลยจึงมีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้และมีสิทธิเรียกร้องบังคับเอาากับโจทก์ร่วมตามพันธะแห่งสัญญาจำประกันที่มีต่อจำเลยคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น.

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ